



seguro consórcio

Condições Gerais

Sumário

1. Informações Preliminares	5
2. Apresentação.....	5
3. Estrutura Deste Contrato De Seguro	5
4. Glossário	6
5. Objetivo Do Seguro	11
6. Coberturas Do Seguro	11
7. Riscos Cobertos.....	11
8. Riscos Excluídos.....	12
9. Âmbito Geográfico.....	14
10. Documentos Do Seguro	14
11. Alteração Contratual	14
12. Carência.....	15
13. Contratação.....	15
14. Aceitação Do Seguro	16
15. Vigência	17
16. Renovação.....	18
17. Capital Segurado.....	19
18. Atualização Do Capital Segurado	19
19. Pagamento Do Prêmio Do Seguro	20
21. Cancelamento Do Seguro.....	20
22. Liquidação De Sinistro.....	22
23. Junta Médica	23
24. Perícia Da Seguradora.....	23
25. Pagamento Da Atualização Monetária	24
26. Perda De Direitos.....	24
27. Cláusula Beneficiária.....	26
28. Obrigações Do Estipulante.....	26

29. Como Proceder Em Caso De Sinistro	28
30. Solução De Conflitos	29
31. Ouvidoria	30
32. Comunicações	31
33. Prescrição	31
34. Foro	31
Cobertura De Morte Qualquer Causa – Mqc	32
1. Glossário	32
2. Objetivo	32
3. Elegibilidade	32
4. Riscos Excluídos	32
5. Data Do Evento	32
6. Âmbito Geográfico	32
7. Carência	32
8. Vigência	32
9. Beneficiários	32
10. Cancelamento Da Cobertura	33
Cobertura De Invalidez Permanente Total Por Acidente – Ipta	34
1. Glossário	34
2. Objetivo	34
3. Elegibilidade	34
4. Riscos Excluídos	35
5. Data Do Evento	35
6. Âmbito Geográfico	35
7. Carência	35
8. Vigência	36
9. Beneficiários	36
10. Cancelamento Da Cobertura	36

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES

- 1.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
- 1.2. O registro deste plano na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.
- 1.3. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).
- 1.4. Este seguro é por prazo determinado tendo a sociedade seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice.

2. APRESENTAÇÃO

- 2.1. Apresentamos a seguir as Condições Gerais e Especiais do Seguro Consórcio Itaú que estabelecem as

normas de funcionamento das coberturas do produto contratado.

- 2.2. Para os devidos fins e efeitos, serão consideradas em cada caso somente as condições correspondentes às coberturas aqui previstas, conforme contratadas e discriminadas no Certificado Individual, desprezando-se quaisquer outras.
- 2.3. Mediante a contratação do seguro, o segurado aceita explicitamente as cláusulas limitativas que se encontram no texto das Condições Gerais e Especiais.
- 2.4. Para os casos não previstos nas Condições Gerais e Especiais serão aplicadas as leis que regulamentam os seguros no Brasil.

3. ESTRUTURA DESTE CONTRATO DE SEGURO

- 3.1. As condições deste seguro correspondem ao conjunto de disposições que regem a contratação, incluindo as constantes da proposta de contratação, das condições gerais, das condições especiais, do contrato, da apólice, da proposta de adesão e do certificado individual de seguro.

3.2. CONDIÇÕES GERAIS: são as cláusulas comuns a todas as coberturas deste plano de seguro, que estabelecem obrigações e direitos do Segurado, da Seguradora e do Estipulante.

3.3. CONDIÇÕES ESPECIAIS: conjunto de cláusulas relativas às diferentes coberturas que podem ser contratadas dentro de um mesmo plano de seguro, que descrevem os riscos cobertos, os riscos não cobertos, bem como as limitações e restrições específicas para cada cobertura.

4. GLOSSÁRIO

4.1. Para facilitar a compreensão dos termos utilizados, segue abaixo uma relação com os principais termos técnicos empregados, a qual passa a fazer parte integrante das Condições Gerais e Especiais:

- **ACEITAÇÃO:** Ato de aprovação, pela Seguradora, da proposta a ela submetida para a contratação do seguro.
- **ACIDENTE PESSOAL:** Evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer

outra causa, tenha como consequência direta a morte, ou a invalidez permanente, total ou parcial, do segurado, ou que torne necessário tratamento médico, observando-se que:

1) Incluem-se nesse conceito:

- a) O suicídio, ou a sua tentativa, que será equiparado, para fins de indenização, a acidente pessoal, observada legislação em vigor (artigo 798 do Código Civil - determina que o beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros 2 (dois) anos de vigência inicial do contrato, ou da sua recondução depois de suspenso);
- b) Os acidentes decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica, quando a elas o segurado ficar sujeito, em decorrência de acidente coberto;
- c) Os acidentes decorrentes de escapamento acidental de gases e vapores;
- d) Os acidentes decorrentes de sequestros e tentativas de sequestros;
- e) Os acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou luxações, radiologicamente comprovadas.

2) Excluem-se desse conceito:

- a) As doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto;
- b) As intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente coberto;
- c) As lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou micro traumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão por Esforços Repetitivos – LER, Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho – DORT, Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo – LTC, ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como as suas consequências póstratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo; e
- d) As situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas, como "invalidez acidentária", nas quais o evento causador da lesão não se enquadre integralmente na caracterização de invalidez por acidente pessoal.

- **ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC):** Isquemia cerebral ou

hemorragia intracraniana, com duração superior a 24 (vinte e quatro) horas, resultante de problemas vasculares e que produz sequela neurológica definitiva. Para todos e quaisquer efeitos o AVC é uma doença, não podendo ser equiparado, em hipótese alguma, a acidente pessoal.

- **ADITIVO OU ENDOSSO:** É o documento emitido pela Seguradora que formaliza qualquer alteração contratual na apólice.
- **ALIENAÇÃO MENTAL:** Distúrbio mental ou neuromental em que há alteração completa da personalidade, comprometendo em definitivo o pensamento lógico (juízo de valor), a realidade (juízo crítico) e a memória, destruindo a capacidade de realizar atos eficientes, objetivos e propositais e tornando o segurado total e permanentemente impossibilitado para a vida civil.
- **APÓLICE:** É o documento emitido pela Seguradora formalizando a aceitação da(s) cobertura(s) solicitada(s) pelo proponente, nos planos individuais, ou pelo estipulante, nos planos coletivos.
- **ATESTADO MÉDICO:** é o documento emitido e assinado pelo médico, em ficha própria e/ou prontuário médico com o número do registro no

conselho de medicina, no qual constam o tempo concedido de dispensa de todas as atividades de trabalho, ocupacionais ou de rotina diária, necessário para a recuperação do segurado, os resultados dos exames do segurado, a conduta terapêutica, o prognóstico, dentre outras.

- **AVISO DE SINISTRO:** É a comunicação específica de um evento que caracterize um sinistro, que o segurado, estipulante ou beneficiário é obrigado a fazer à Seguradora, com a finalidade de dar conhecimento imediato a esta da ocorrência do sinistro.
- **BENEFICIÁRIO:** É a pessoa física ou jurídica designada a receber o valor do capital segurado, de acordo com a cobertura pleiteada, na hipótese de ocorrência de sinistro coberto.
- **CAPITAL SEGURADO:** É o valor máximo a ser pago ao Beneficiário pela Seguradora, conforme estabelecido para cada cobertura contratada, vigente na data de ocorrência do sinistro.
- **CAPITAL SEGURADO VINCULADO:** Modalidade em que o capital segurado é necessariamente igual ao valor da obrigação, sendo alterado automaticamente a cada amortização ou reajuste. Sem

prejuízo, para fins de indenização, deve-se observar o limite do capital seguro contratado para cada cobertura.

- **CATEGORIA DO CONSÓRCIO:** é o valor base para cálculo do prêmio do seguro, correspondente a soma do valor do bem, mais a taxa de administração e fundo de reserva do Consórcio.
- **CERTIFICADO INDIVIDUAL:** É o documento emitido pela Seguradora e destinado ao segurado, quando da aceitação da Proposta de Adesão, que comprava a inclusão do segurado na apólice coletiva.
- **COBERTURA:** É o termo utilizado para indicar as obrigações que a Seguradora assume com o segurado quando da ocorrência de um evento coberto, desde que constantes do Certificado Individual.
- **CONTRATO:** Instrumento jurídico firmado entre o Estipulante e a Seguradora, que estabelece as peculiaridades da contratação do plano coletivo e fixam os direitos e obrigações do Estipulante, da Seguradora, dos segurados e dos beneficiários.
- **CORRETOR:** É a pessoa física ou jurídica legalmente autorizada a angariar e promover contratos de

seguro, remunerado mediante comissões estabelecidas nas tarifas.

- **CREDOR:** aquele a quem o devedor deve pagar o valor decorrente da obrigação contratada.
- **DOENÇA(S) PREEXISTENTE(S):** É a doença de conhecimento do segurado, seja pela existência de antecedentes médico-hospitalares ou por exames diagnósticos comprobatórios, e não informada na Proposta de Adesão ou no momento da contratação.
- **DEVEDOR:** aquele que deve pagar o valor decorrente da obrigação contratada.
- **DOLO:** Ato intencional e consciente com a finalidade de conseguir vantagem proibida em lei (ilícita) em proveito próprio ou alheio.
- **ESTIPULANTE:** É a pessoa física ou jurídica que propõe a contratação de plano coletivo, ficando investida de poderes de representação do segurado, nos termos da legislação e regulação em vigor, podendo assumir o papel do credor ou do devedor nas operações do seguro prestamista.
- **EVENTO COBERTO:** É o acontecimento futuro e incerto, de natureza involuntária, ocorrido

durante a vigência do seguro e previsto nas Condições Gerais e Especiais.

- **INDENIZAÇÃO:** É o valor a ser pago pela Seguradora na ocorrência de sinistro coberto, limitado ao valor do capital segurado e demais critérios de apuração para cada cobertura contratada.
- **INÍCIO DE VIGÊNCIA:** É a data a partir da qual as coberturas são garantidas pela Seguradora.
- **INPC:** É o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, publicado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
- **IPCA:** É o Índice de preços ao consumidor amplo, publicado pelo IBGE.
- **MEIOS REMOTOS:** São aqueles que permitem a troca de e/ou o acesso a informações e/ou todo tipo de transferência de dados por meio de redes de comunicação envolvendo o uso de tecnologias tais como rede mundial de computadores, telefonia, televisão a cabo ou digital, sistemas de comunicação por satélite, entre outras.
- **OBRIGAÇÃO:** produto, serviço ou compromisso financeiro a que o seguro está atrelado, com vínculo

contratual entre credor e devedor, que confere ao credor o direito de exigir do devedor o pagamento do valor correspondente.

- **PARCELAS VENCIDAS:** São as parcelas da obrigação assumida pelo segurado junto ao Estipulante, com data de vencimento anterior à data de ocorrência do sinistro, sem que tenha ocorrido o seu devido pagamento.
- **PARCELAS VINCENDAS:** São as parcelas (a vencer) da obrigação assumida pelo segurado junto ao Estipulante, com data de vencimento posterior à data de ocorrência do sinistro, e que ainda não foram pagas, respeitando o período de franquia.
- **PRÊMIO:** Valor correspondente ao custeio do seguro.
- **PROPONENTE:** É a pessoa física interessada em aderir ao plano coletivo, que propõe sua adesão à apólice e que passará à condição de segurado somente após a sua aceitação pela Seguradora, com o devido pagamento do prêmio do seguro.
- **PROPOSTA DE ADESÃO:** É o documento que contém os elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco, em que o

proponente, pessoa física, expressa a intenção de aderir ao plano coletivo, manifestando pleno conhecimento das Condições Gerais e Especiais.

- **PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO:** É o documento mediante o qual o Estipulante expressa a intenção de contratar o seguro, especificando as coberturas e capitais segurados propostos e manifestando pleno conhecimento e concordância com os termos estabelecidos nestas Condições Gerais e Especiais.
- **REPOUSO ABSOLUTO:** situação na qual o segurado se encontra dependente de terceiros e impedido de praticar toda e qualquer atividade, profissional ou não, por determinação médica.
- **RISCOS EXCLUÍDOS:** São os riscos previstos nas Condições Gerais e Especiais que não são cobertos pelo seguro.
- **SALDO DEVEDOR:** É o valor total das parcelas vencidas e vincendas (a vencer) do compromisso financeiro contratado pelo segurado junto ao Estipulante, que não tenham sido pagas pelo segurado antes da ocorrência do sinistro. Para fins de indenização do seguro, deve ser observado o limite do capital segurado contratado para cada

cobertura, conforme estabelecido no Certificado Individual.

- **SEGURADO:** É a pessoa física sobre a qual se procederá a avaliação do risco e se estabelecerá as coberturas do seguro.
- **SEGURADORA:** É a empresa legalmente constituída para assumir e gerir riscos, devidamente especificados nos contratos de seguro, e responsável pelo pagamento da indenização nos termos contratados.
- **SINISTRO:** É a ocorrência do evento previsto na(s) cobertura(s), durante o período de vigência do seguro.
- **VIGÊNCIA:** É o período durante o qual as coberturas contratadas são garantidas pela Seguradora, conforme constante do Certificado Individual.

5. OBJETIVO DO SEGURO

5.1. Este seguro tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo devedor, no caso de ocorrência de sinistro coberto, nos termos estabelecidos nas condições contratuais, até o limite do capital segurado contratado para cada cobertura, exceto se decorrentes de

riscos excluídos e desde que respeitadas as Condições Gerais e Especiais.

6. COBERTURAS DO SEGURO

6.1. O Seguro Consórcio oferece as seguintes coberturas:

6.1.1. Cobertura básica:

- a) Morte Qualquer Causa – MQC.
- b) Invalidez Permanente Total por Acidente – IPTA;

6.2. Condições para aceitação da contratação das coberturas:

As coberturas básicas são de contratação obrigatória.

O conjunto de coberturas contratado pelo Estipulante será concedido para todo o grupo segurado, respeitando-se as condições de elegibilidade de cada indivíduo.

7. RISCOS COBERTOS

7.1. Para fins deste seguro, consideram-se Riscos Cobertos aqueles definidos nas Condições Especiais, que fazem parte integrante e inseparável do contrato de seguro.

8. RISCOS EXCLUÍDOS

8.1. Além dos riscos excluídos especificamente descritos em cada cobertura, este seguro não cobre, em hipótese alguma, os eventos ocorridos em consequência de:

8.1.1. Uso de material nuclear para quaisquer fins, incluindo explosão nuclear provocado ou não, bem como a contaminação radioativa ou a exposição a radiações nucleares ou ionizantes;

8.1.2. Invasão, hostilidade, atos ou operações de guerra declarada ou não, de guerra química ou bacteriológica, de guerra civil, de guerrilha, de revolução, rebelião, insurreição militar, agitação, motim, revolta, sedição, sublevação ou outras perturbações da ordem pública e delas decorrentes, exceto prestação de serviço militar, ou de atos de humanidade em auxílio de outrem;

8.1.3. DOENÇA(S) PREEXISTENTE(S) de conhecimento do segurado, seja pela existência de antecedente médico-hospitalares ou por exames

diagnósticos comprobatórios, e não informada(s) na proposta de adesão ou no momento da contratação, que contribua(m) direta ou indiretamente na caracterização de um evento previsto nestas condições gerais e especiais;

8.1.4. SUICÍDIO ou sua tentativa, nos primeiros dois (2) anos de vigência do seguro, ou da sua recondução depois de suspenso;

8.1.5. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante de um ou de outro;

8.1.6. Epidemias ou pandemias declaradas por órgãos competentes;

8.1.7. Ato reconhecidamente perigoso que não seja motivado por necessidade justificada, e a prática, por parte do segurado, dos(s) beneficiário(s) ou pelo representante legal de um ou de outro, de atos ilícitos ou contrários à lei, salvo os decorrentes da utilização de meio de transporte mais arriscado, da prestação de

serviço militar, da prática de esporte, ou de atos de humanidade em auxílio de outrem;

8.1.8. Tufões, furacões, ciclones, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e outras convulsões da natureza;

8.1.9. Procedimentos não previstos no Código Brasileiro de Ética Médica e não reconhecidos pelo Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia;

8.1.10. LESÃO POR ESFORÇOS REPETITIVOS (LER), tendinite, sinovite, tenossinovite, artrite, dormio facial, cerviobraquialgia e todos os processos inflamatórios inespecíficos relacionados a doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho (DORT);

8.1.11. Danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista comprovado com documentação hábil, independentemente de seu propósito, e desde que este tenha sido devidamente reconhecido como atentatório

à ordem pública pela autoridade pública competente;

8.2. Além dos riscos mencionados acima, estão também expressamente excluídos da cobertura de acidentes pessoais os acidentes ocorridos em consequência de:

8.2.1. Intercorrências ou complicações consequentes de realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, acidentes cardiovasculares, acidente vascular cerebral (AVC), aneurisma, síncope, apoplexia, epilepsia e acidentes médicos, quando não decorrentes de acidente coberto;

8.2.2. ACIDENTES SOFRIDOS ANTES DA ADESÃO DO SEGURO, ainda que manifestado durante a sua vigência;

8.2.3. Mutilação voluntária e premeditada ou sua tentativa;

8.2.4. Eventos que não se incluem no conceito de acidentes pessoais, conforme definido no item 4 destas condições gerais e especiais;

8.2.5. Cirurgias plásticas, exceto aquelas com finalidade comprovadamente restauradoras de função diretamente afetada por eventos cobertos pelo seguro;

8.2.6. Perda de dentes e DANOS ESTÉTICOS;

8.2.7. Viagens, como passageiro ou tripulante, em aeronaves ou embarcações que não possuam, em vigor, autorização das autoridades competentes para voar ou navegar;

8.2.8. Doenças, inclusive as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível.

9. ÂMBITO GEOGRÁFICO

9.1. O âmbito geográfico de cada uma das coberturas está descrito nas Condições Especiais.

10. DOCUMENTOS DO SEGURO

10.1. São documentos do presente seguro a Proposta de Contratação, a Apólice, a Proposta de Adesão, o Certificado Individual e as Condições Gerais e Especiais.

10.2. Nenhuma alteração nesses documentos será válida se não for feita pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguro habilitado, e receber concordância de ambas as partes contratantes.

10.3. A Seguradora deverá fornecer, obrigatoriamente, o protocolo que identifique a Proposta de Adesão por ela recepcionada, com indicação da data e hora de seu recebimento.

10.4. Não é válida a presunção de que a Seguradora tenha conhecimento de circunstâncias que não constem dos documentos citados nesta cláusula, e daquelas que não lhe tenham sido comunicadas posteriormente na forma estabelecida nestas Condições Gerais e Especiais.

11. ALTERAÇÃO CONTRATUAL

11.1. Qualquer alteração nas condições gerais e especiais em vigor deverá ser realizada por aditivo à apólice, com a concordância expressa e escrita do

segurado ou de seu representante, ratificada pelo correspondente endosso. 12.

11.2. Qualquer modificação da apólice que implique em ônus ou dever para o segurado ou a redução dos seus direitos dependerá da anuência prévia e expressa de segurados que representem, no mínimo, três quartos do grupo segurado.

11.3. A alteração de risco considera-se, por exemplo, as seguintes ocorrências:

- a) Mudança de profissão;
- b) Mudança de residência do segurado para outro país;
- c) Informações falsas ou incorretas.

12. CARÊNCIA

12.1. É o período contado a partir da data de início de vigência do seguro, ou do aumento do capital segurado ou da recondução no caso de suspensão, durante o qual, na ocorrência do sinistro, o segurado ou os beneficiários não terão direito ao pagamento, pela Seguradora, do capital segurado contratado da cobertura para a qual foi estabelecida a carência.

12.2. O prazo de carência não pode ser superior a 2 (dois) anos e não poderá exceder metade do período de vigência do certificado individual, exceto nos casos de suicídio ou sua tentativa.

13.3. Para as coberturas de morte qualquer causa e invalidez permanente total por acidente não há carência, exceto no caso de suicídio ou tentativa de suicídio praticado pelo segurado nos primeiros dois (2) anos de vigência do seguro, ou da sua recondução depois de suspenso.

13. CONTRATAÇÃO

13.1. Da apólice coletiva:

13.1.1. A contratação do seguro é realizada mediante a apresentação da Proposta de Contratação assinada pelo Estipulante do seguro e/ou pelo corretor de seguros.

13.1.2. A apólice será emitida com base nas declarações prestadas pelo Estipulante na Proposta de Contratação, que determinam a aceitação do risco pela Seguradora e o cálculo do prêmio correspondente.

13.1.3. Se os dados da apólice estiverem diferentes dos informados na Proposta de Contratação, o Estipulante deverá solicitar à Seguradora, por escrito, dentro do prazo de 1 (um) mês a contar da data de sua emissão, que corrija as divergências existentes. Decorrido

este prazo, considerar-se-á o disposto na apólice.

13.2. Da adesão individual:

13.2.1. A inclusão de Segurados é feita mediante assinatura e preenchimento completo da Proposta de Adesão pelo proponente do seguro, por seu representante legal, ou pelo corretor de seguros habilitado. A veracidade das informações fornecidas é de responsabilidade do proponente.

13.2.2. A Proposta de Adesão é individual, devendo o proponente além de assinar, preencher todos os campos com seus dados. O certificado individual será emitido com base nas declarações prestadas pelo Segurado, por seu representante legal, ou pelo corretor de seguros habilitado na proposta de adesão e pelas informações apresentadas. A partir dessas declarações será determinada a aceitação do risco pela Seguradora e o cálculo do prêmio correspondente.

13.2.3. No ato da contratação será obrigatória a devida formalização por parte do proponente, manifestando o seu interesse de contratação do seguro, e a Proposta de Adesão será encaminhada à Seguradora para análise.

13.2.4. As Condições Gerais e Especiais do seguro estarão à disposição do proponente previamente à assinatura da Proposta de Adesão, devendo o proponente, seu representante ou seu corretor de seguros assinar declaração, que poderá constar da própria proposta, de que tomou ciência das Condições Gerais e Especiais.

13.2.5. A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver.

13.2.6. No ato da contratação será obrigatória a devida formalização por parte do proponente da autorização do débito nos casos em que o pagamento dos prêmios for realizado por meio de débito em conta de depósito, cartão de crédito ou folha de pagamento.

14. ACEITAÇÃO DO SEGURO

14.1. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos para aceitar ou recusar o risco, contados a partir da data do recebimento da Proposta de Adesão, bem como para alterações que impliquem modificações dos

riscos originalmente aceitos. Caberá à Seguradora fornecer ao proponente, obrigatoriamente, o protocolo que identifique a Proposta de Adesão por ela recepcionada, com indicação da data e hora de seu recebimento.

14.2. A solicitação de documentos/informações complementares para análise de aceitação da proposta poderá ser feita uma única vez e nesse caso, o prazo de 15 (quinze) para análise do risco ficará suspenso e voltará a correr a partir do primeiro dia útil após o atendimento da exigência.

14.3. A ausência de comunicação da Seguradora por escrito, no prazo previsto no item 15.1, caracterizará a aceitação tácita da Proposta de Adesão.

14.4. Caso a Proposta de Adesão venha a ser recusada dentro do prazo estipulado, a Seguradora enviará uma correspondência comunicando e justificando a recusa ao segurado ou ao seu corretor. Caso o cliente já tenha realizado o pagamento do prêmio do seguro, os valores serão atualizados pelo IPCA-IBGE a partir da data da formalização da recusa da proposta até a data da devolução do(s) valor(es).

14.5. O prazo máximo para a Seguradora devolver o(s) valor(es) pago(s) e atualizado(s) é de no máximo 10 (dez) dias corridos.

14.6. A aceitação do risco implicará na emissão, pela Seguradora, do Certificado Individual, o qual será enviado ao segurado via e-mail, correio ou disponibilizado no site <http://www.italu.com.br>, contendo, no mínimo, o disposto na Circular SUSEP nº 491/14.

14.7. O preenchimento e a assinatura da Proposta de Adesão pelo proponente caracterizam a ciência, aceitação, concordância e conhecimento prévio da íntegra das Condições Gerais e Especiais deste seguro.

15. VIGÊNCIA

15.1. O prazo de vigência do seguro, referente às coberturas contratadas individualmente pelo Segurado, deverá corresponder ao mesmo prazo de vigência contratado para o respectivo compromisso financeiro assumido pelo Segurado com o Estipulante, quando este possuir data prevista de término. As datas de início e fim do prazo de vigência da(s) cobertura(s) individual(is) constarão no Certificado Individual.

15.2. O início de vigência da cobertura individual se dará às 24 (vinte e quatro) horas da data da aceitação da proposta de adesão pela Seguradora ou em data distinta, desde que expressamente acordada entre as partes e quando não houver o pagamento do prêmio. No caso de pagamento parcial ou total do prêmio, o início de vigência será às 24 (vinte e quatro) horas da data de recepção da proposta pela seguradora. O início de vigência da cobertura individual constará do Certificado Individual.

15.3. O término de vigência da cobertura individual ocorrerá às 24 (vinte e quatro) horas da data para tal fim, indicada no Certificado Individual.

15.4. Caso o Estipulante e o Segurado repactuem o prazo original do contrato relativo ao compromisso financeiro atrelado ao seguro, e haja a redução do seu prazo original, o seguro permanecerá vigente até o término do novo prazo do compromisso financeiro, sem prejuízo da devolução do prêmio correspondente ao período remanescente. No caso de repactuação do prazo original do contrato relativo ao compromisso financeiro atrelado ao seguro, que resulte na ampliação do prazo original, deverá ser observada a

cláusula de cancelamento dessas Condições Gerais.

16. RENOVAÇÃO

16.1. A apólice coletiva é emitida com o prazo de vigência discriminado e poderá ser renovada automaticamente, por igual período, uma única vez, caso não haja a expressa desistência de uma das partes mediante aviso prévio de até 60 (sessenta) dias que antecedem o término de sua vigência. As renovações posteriores ocorrerão somente mediante expressa solicitação do Estipulante e desde que não impliquem em ônus ou dever para o Segurado, ou redução de seus direitos.

16.2. Na renovação da apólice coletiva, qualquer alteração da apólice que implique ônus ou dever para o Segurado ou a redução dos seus direitos dependerá da anuência prévia e expressa de Segurados que representem, no mínimo, três quartos do grupo Segurado. Na renovação da apólice será emitido pela Seguradora o Certificado Individual, contendo, no mínimo, o disposto na Circular SUSEP nº 491/14.

16.3. Respeitado o período correspondente ao prêmio pago, a cobertura individual de cada segurado cessa automaticamente no final do

prazo de vigência constante do Certificado Individual.

16.4. O seguro individual é por prazo determinado, não havendo renovação do Certificado Individual.

17. CAPITAL SEGURADO

17.1. O capital segurado de cada cobertura, que é o valor do limite máximo de indenização a ser pago ao Beneficiário pela Seguradora, vigente na data de ocorrência do sinistro, constará descrito na proposta de adesão e no respectivo Certificado Individual.

17.2. O capital segurado das coberturas será sempre vinculado, modalidade em que o capital é necessariamente igual ao valor da obrigação, assumida pelo Segurado junto ao Estipulante, sendo alterado automaticamente a cada amortização ou reajuste da obrigação. Sem prejuízo, para fins de indenização, deve-se observar o limite máximo do capital seguro de cada cobertura.

17.3. Parcelas em atraso, juros e/ou multas decorrentes de eventual inadimplência no pagamento da obrigação por parte do segurado serão incorporados ao valor do capital segurado e conseqüentemente à indenização a ser paga ao primeiro beneficiário (Estipulante) em caso de sinistro coberto, respeitado o limite de

capital segurado contratado para cada cobertura.

17.4. No caso de evento coberto, a Seguradora efetuará o pagamento da indenização com base na apuração do saldo devedor do compromisso financeiro informado pelo Estipulante, respeitado o limite máximo de capital segurado contratado para cada cobertura, liquidando as parcelas em ordem cronológica de seu vencimento, até o limite contratado.

17.5. Para todas as coberturas deste seguro, o pagamento do capital segurado será realizado sob a forma de pagamento único e em moeda corrente nacional.

18. ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO

18.1. O valor do capital segurado vinculado será recalculado mensalmente, na data do vencimento de cada parcela do compromisso financeiro, acompanhando o valor da obrigação assumida pelo Segurado junto ao Estipulante, de acordo com a variação do saldo devedor, observando-se, para fins de indenização, o limite máximo de capital segurado contratado para cada cobertura.

19. PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO

19.1. O pagamento do prêmio deste seguro será efetuado mensalmente ao Estipulante, que deverá repassá-lo à Seguradora, conforme estabelecido no item OBRIGAÇÕES DO ESTIPULANTE.

19.2. Para obter o valor do prêmio mensal do seguro, deve-se aplicar o percentual do seguro, definido na proposta de adesão, sobre o valor total da categoria do consórcio, conforme definido nas Condições Gerais do seguro. O percentual é determinado no ato da contratação do seguro, previsto na proposta de adesão, e caso haja variação no valor da categoria do consórcio, consequentemente haverá atualização do valor do prêmio mensal do seguro, mesmo que não haja variação no percentual. A forma de cobrança do prêmio é determinada no ato da contratação do seguro e constará na proposta de adesão.

19.3. O não repasse dos prêmios recebidos pelo Estipulante à Seguradora não desobriga a mesma do pagamento do capital segurado em caso de sinistro coberto.

19.4. Para este seguro, as hipóteses de devolução ou resgate de prêmio ao segurado são aquelas descritas nessas Condições Gerais, incluindo, mas não se

limitando, aos casos de suicídio ou tentativa de suicídio nos primeiros 24 (vinte e quatro) meses de vigência inicial do seguro, quando será devolvido o prêmio puro pago referente ao prazo de risco a decorrer, a contar da data de ocorrência do suicídio.

19.5. Para seguros com pagamento de prêmio mensal ao Estipulante, haverá devolução integral e corrigida do prêmio pago quando solicitado em até 07 (sete) dias corridos da emissão do Certificado Individual. Após essa data, a Seguradora reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo de vigência decorrido. O prêmio a ser devolvido será corrigido pelo índice IPCA-IBGE a partir da data de recebimento da solicitação de cancelamento.

20. CANCELAMENTO DO SEGURO

21.1. O seguro será cancelado nas seguintes situações:

21.1.1. Referente ao Certificado Individual

- a. Quando a obrigação (compromisso financeiro vinculado ao seguro) for extinta em caso de liquidação antecipada, devendo a seguradora ser formalmente comunicada,

- sem prejuízo, se for o caso, da devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer.
- b.* Por cessação do vínculo entre o segurado e o estipulante, respeitado o período de vigência correspondente ao prêmio pago;
 - c.* No final do prazo de vigência do certificado individual, se esse não for endossado.
 - d.* Pelo pagamento do capital segurado da cobertura de Morte por Qualquer Causa ou Invalidez Permanente Total por Acidente.
 - e.* Quando o segurado requerer o cancelamento do seguro, a qualquer tempo.
 - f.* Por atraso no pagamento do Prêmio do seguro por período superior a 90 (noventa) dias contados da data do vencimento da última parcela vencida e não paga;
- a.* No final do prazo de vigência da apólice coletiva, se essa não for renovada, respeitado o período correspondente ao prêmio integralmente pago para os riscos em curso, observando-se que o término do seguro se dará automaticamente, sem restituição dos prêmios pagos;
 - b.* Em caso de cancelamento da apólice, segundo as regras estabelecidas nestas Condições Gerais e Especiais;
 - c.* A qualquer tempo, mediante acordo entre as partes, respeitado o período de vigência correspondente ao prêmio pago pelo Estipulante, e com anuência prévia e expressa de Segurados que representem, no mínimo, três quartos do grupo Segurado;

21.2. A apólice não poderá ser cancelada durante a vigência pela Seguradora sob a alegação de alteração da natureza dos riscos.

21.1.2. Referente a Apólice Coletiva

21. LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO

22.1. Todas as despesas efetuadas com a comprovação do sinistro são de responsabilidade do segurado, salvo aquelas realizadas diretamente pela Seguradora, com a finalidade de esclarecer circunstâncias do sinistro, na qual, não constituem ato de reconhecimento da obrigação de pagamento do capital segurado.

22.2. Todos os pagamentos de indenizações referentes a esse seguro serão efetuados no Brasil sob a forma de parcela única e em moeda corrente nacional.

22.3. O prazo para pagamento das indenizações será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data em que tiverem sido entregues todos os documentos previstos nestas Condições Gerais e Especiais. No caso de solicitação de documentos e/ou informações complementares, mediante dúvida fundada e justificável, este prazo será suspenso, e a contagem do prazo voltará a correr a partir do 1º dia útil subsequente àquele em que foram completamente atendidas as exigências.

22.4. Se este prazo não for cumprido pela Seguradora, o valor da indenização será acrescido de juros de mora à taxa de 1%

(um por cento) ao mês calculado a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da indenização, sem prejuízo de sua atualização.

22.5. Caso haja o descumprimento do prazo para liquidação do sinistro, a Seguradora deverá arcar com os encargos relacionados à mora do pagamento do compromisso financeiro atrelado ao seguro, relativos ao período compreendido entre o primeiro dia posterior ao término do prazo fixado em contrato e a data da efetiva liquidação, sem prejuízo da aplicação de juros, multa e atualização monetária, nos termos da legislação específica.

22.6. Os valores das indenizações de sinistros ficam sujeitos à atualização monetária pela variação positiva do índice IPCA-IBGE, a partir da data de ocorrência do evento até a data do efetivo pagamento, somente quando a Seguradora não cumprir o prazo de 30 (trinta) dias fixado para pagamento da indenização.

22.7. Na hipótese de extinção do índice de atualização de valores, a Seguradora adotará o INPC/IBGE. No caso de extinção do índice INPC-IBGE, será utilizado o índice previamente submetido à SUSEP e por ela autorizado.

22.8. Para efeito de cálculo da indenização e da responsabilidade da

Seguradora, considera-se como data do evento, quando da liquidação dos sinistros, a data mencionada para cada cobertura descrita nas Condições Especiais.

22.9. Comprovado algum tipo de fraude, a Seguradora suspenderá o pagamento da indenização, e iniciará os procedimentos legais objetivando o ressarcimento de eventuais despesas incorridas e indenizações pagas, sem prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis.

23. JUNTA MÉDICA

23.1. Se existirem divergências sobre a causa, natureza e extensão das lesões, doenças, bem como a avaliação da incapacidade relacionada ao segurado, será proposta pela Seguradora, por meio de correspondência escrita, dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da contestação, a constituição de uma junta médica, constituída de 3 (três) membros, sendo um nomeado pela Seguradora, outro pelo segurado e um terceiro, desempatador, escolhido pelos dois nomeados.

23.2. Cada uma das partes pagará os honorários do médico que tiver designado; os do terceiro serão pagos, em partes iguais, pelo segurado e pela Seguradora.

23.3. O prazo para constituição da junta médica será de, no máximo, 15 (quinze) dias a contar da data da indicação do membro nomeado pelo segurado.

23.4. A junta médica deverá ser realizada somente quando houver divergências, do caráter da invalidez, entre o médico do Segurado e o médico perito da Seguradora.

23.5. A aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência, ou assemelhados, não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente.

24. PERÍCIA DA SEGURADORA

24.1. O Segurado, ao propor a adesão ao seguro, autoriza a perícia médica da Seguradora a ter acesso a todos os seus dados clínicos e cirúrgicos, empreender visita domiciliar ou hospitalar e requerer e proceder exames. O assunto será tratado como de natureza confidencial e os resultados apurados, incluindo-se laudos dos exames, estarão disponíveis apenas para o segurado, seu médico e a Seguradora.

24.2. A Seguradora se reserva o direito de não considerar quadros clínicos certificados por perícias e ou juntas médicas que se baseiem na caracterização da incapacidade de natureza profissional como medida para

oficialização de afastamentos laborativos, assim como quaisquer outros resultados que sejam subsidiados por elementos médicos característicos apenas de graus de incapacidade parcial.

24.3. Em caso de impossibilidade da realização da perícia, devido ao desaparecimento dos sintomas ou da condição de invalidez, a Seguradora devolverá a documentação ao segurado, que ficará sem direito ao recebimento de qualquer indenização.

24. PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

25.1. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros moratórios far-se-á independentemente de notificação ou interpelação judicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato.

25.2. Os valores das obrigações pecuniárias da seguradora sujeitam-se à atualização monetária pela variação positiva do índice estabelecido no plano desde a data do evento, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária.

25.3. As atualizações serão efetuadas com base na variação positiva do IPCA-IBGE, apurada entre o último índice

publicado antes da data de exigibilidade da obrigação pecuniária e aquele imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

25.4. Na hipótese de extinção do índice de atualização de valores, a Seguradora adotará o INPC-IBGE. No caso de extinção do índice INPC-IBGE, será utilizado o índice previamente submetido à SUSEP e por ela autorizado.

25.5. Em caso de alteração dos critérios de atualização monetária estabelecidos pela SUSEP em função de legislação superveniente, fica acordado que as condições previstas neste item serão imediatamente enquadradas às novas disposições.

26. PERDA DE DIREITOS

26.1. O segurado perderá o direito a qualquer indenização decorrente do presente contrato quando:

26.1.1. O segurado, seu representante ou seu corretor de seguros fizerem declarações inexatas ou omitirem circunstâncias que possam vir a influir na aceitação da proposta ou no valor do prêmio, ficando prejudicado o direito à indenização, além de estar obrigado ao pagamento do prêmio vencido. Se a inexatidão ou a omissão nas declarações não resultarem de

má-fé do segurado, a seguradora poderá:

- i. Na hipótese de não ocorrência do sinistro: cancelar o seguro, retendo, do prêmio originalmente pactuado, a parcela proporcional ao tempo decorrido, ou permitir, mediante acordo entre as partes, a continuidade do seguro cobrando a diferença de prêmio cabível ou, restringir a cobertura contratada para riscos futuros;
- ii. Na hipótese de ocorrência de sinistro com pagamento parcial do capital segurado:
- iii. Cancelar o seguro após o pagamento da indenização e reter do prêmio originalmente pactuado, acrescido da diferença cabível, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido, ou, mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do seguro, após a cobrança da diferença de prêmio cabível, ou deduzir esta diferença do valor a ser pago ao segurado ou ao beneficiário, ou restringir a cobertura contratada para riscos futuros;
- iv. Na hipótese de ocorrência de sinistro com pagamento integral do capital segurado: Cancelar o seguro, após o pagamento da indenização, deduzindo, do valor a ser indenizado, a diferença de prêmio cabível, efetuando o pagamento e deduzindo

do seu valor a diferença de prêmio cabível;

26.1.2. Deixar de cumprir as obrigações convencionadas neste contrato;

26.1.3. Agravar intencionalmente o risco segurado, sob pena de perder o direito à cobertura, se ficar comprovado que silenciou de má-fé;

26.1.4. Procurar obter benefícios do presente contrato por qualquer meio ilícito, fraude ou simulação na contratação do seguro, durante a sua vigência ou, ainda, para obter ou majorar a indenização;

26.1.5. O sinistro decorrer de dolo, má-fé, fraude e/ou simulação por parte do segurado;

26.1.6. Deixar de comunicar à seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar o risco coberto, sob pena de perder o direito à indenização se ficar comprovado que silenciou de má-fé;

26.2. A seguradora, desde que o faça nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do risco, poderá dar-lhe ciência, por escrito, de sua decisão de cancelar o contrato ou, mediante acordo entre as partes, restringir a cobertura contratada ou cobrar a diferença de prêmio cabível;

26.3. O cancelamento do contrato só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação, devendo ser restituída a diferença de prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer. Após esta data, o segurado deverá solicitar o cancelamento até 30 (trinta) dias antes da próxima data de vencimento, para suspender as próximas cobranças.

26.4 Comprovado algum tipo de fraude, a seguradora dará por nulo o respectivo certificado individual e iniciará os procedimentos legais com o objetivo de solicitar o ressarcimento de eventuais despesas incorridas e indenizações pagas, sem prejuízo das ações penais cabíveis.

26.5 Na hipótese de continuidade do contrato, a seguradora poderá cobrar a diferença de prêmio cabível.

27. CLÁUSULA BENEFICIÁRIA

27.1. O beneficiário do seguro é o Estipulante, a quem deverá ser paga a indenização pela Seguradora, no valor a que tem direito em decorrência da obrigação a que o seguro está atrelado, apurado na data da ocorrência do evento coberto, limitado ao capital segurado contratado para cada cobertura, conforme critérios definidos nos itens a seguir:

a) Beneficiários em caso de Morte por Qualquer Causa ou Invalidez Permanente Total por Acidente: será sempre o Estipulante, para a quitação ou amortização do saldo devedor do compromisso financeiro assumido pelo segurado junto ao Estipulante, vigente na data do sinistro, observado o limite máximo de indenização do capital segurado contratado, conforme previsto no Certificado Individual do seguro.

28. OBRIGAÇÕES DO ESTIPULANTE

28.1. São obrigações do estipulante:

- a. Fornecer à Seguradora todas as informações necessárias para a análise e aceitação do risco, previamente estabelecidas pela Seguradora, incluindo dados cadastrais;
- b. Manter a Seguradora informada a respeito dos segurados, seus dados cadastrais, alterações na natureza do risco coberto, bem como quaisquer eventos que possam, no futuro, acarretar-lhe responsabilidade, de acordo com o definido contratualmente;
- c. Fornecer ao segurado, sempre que solicitado, quaisquer informações relativas ao contrato de seguro;
- d. Discriminar o valor do prêmio do seguro no instrumento de cobrança,

quando este for de sua responsabilidade;

- e. Repassar os prêmios à sociedade seguradora, se for o caso, nos prazos estabelecidos contratualmente;
- f. Repassar aos segurados todas as comunicações ou avisos inerentes à apólice, quando for diretamente responsável pela sua administração;
- g. Discriminar a razão social e se for o caso, o nome fantasia da Seguradora responsável pelo risco, nos documentos e comunicações referentes ao seguro emitidos para o segurado;
- h. Comunicar de imediato à Seguradora, tão logo tome conhecimento, a ocorrência de qualquer sinistro ou expectativa de sinistro referente ao grupo que representa, assim que dele tiver conhecimento, quando esta comunicação estiver sob sua responsabilidade;
- i. Dar ciência aos segurados dos procedimentos e prazos estipulados para a liquidação de sinistros;
- j. Comunicar, de imediato, à SUSEP, quaisquer procedimentos que considerar irregulares
- k. quanto ao seguro contratado;
- l. Fornecer à SUSEP quaisquer informações solicitadas, dentro do prazo por ela
- m. especificado;
- n. Informar a razão social e, se for o caso, o nome fantasia da Seguradora, bem como o percentual de

participação no risco, no caso de cosseguro, em qualquer material de promoção ou propaganda do seguro, em caráter tipográfico maior ou igual ao do estipulante;

- o. **Comunicar de imediato à Seguradora, tão logo tome conhecimento, sobre a ocorrência de qualquer repactuação do prazo original do contrato relativo à obrigação atrelada ao seguro.**
- p. O Estipulante se obriga a comunicar à Seguradora eventual mudança de endereço, de modo que esta possa manter o seu cadastro permanentemente atualizado. O descumprimento desta obrigação desobrigará a Seguradora da expedição das correspondências do Seguro.

28.2. É expressamente vedado ao estipulante nos seguros contributários:

- a. Cobrar dos segurados quaisquer valores relativos ao seguro, além dos especificados pela seguradora;
- b. Rescindir o contrato sem anuência prévia e expressa de um número de segurados que represente, no mínimo, três quartos do grupo segurado;
- c. Efetuar propaganda e promoção do seguro sem prévia anuência da seguradora, e sem respeitar a fidedignidade das informações quanto ao seguro que será contratado; e

- d. Vincular a contratação de seguros a qualquer de seus produtos.

29. COMO PROCEDER EM CASO DE SINISTRO

29.1. Ocorrendo um sinistro, ele deverá ser comunicado imediatamente à Seguradora pelo Estipulante, segurado, beneficiário ou seu representante, conforme especificado nas Condições Gerais e Especiais, por meio da Central de Atendimento da Seguradora ou outro meio disponibilizado pela Seguradora.

29.2. Na ocorrência de evento coberto, caso o valor da obrigação financeira devida ao credor seja menor do que o valor a ser indenizado no seguro prestamista, a diferença apurada será paga ao próprio segurado ou ao segundo beneficiário indicado, conforme dispuserem as condições gerais. Para apuração do valor a ser indenizado pelo seguro prestamista, deve ser considerado o limite máximo de capital segurado contratado para cada cobertura, devendo-se em qualquer caso respeitar o saldo devedor da dívida na data do evento.

29.3. Para agilizar o atendimento e resguardar o cumprimento das obrigações do presente contrato de seguro, o beneficiário do segurado ou o próprio segurado devem observar a relação mínima de documentos a serem

entregues para a Seguradora em caso de sinistro:

Em caso de Morte Qualquer Causa:

Documentos obrigatórios:

- Formulário de aviso de sinistro com autorização para crédito em conta;
- Cópia do RG do Segurado;
- Cópia do CPF ou CNH do Segurado;
- Cópia do comprovante de endereço do Segurado;
- Cópia do boletim de ocorrência (para falecimento decorrente de acidente);
- Cópia da Certidão de Óbito;
- Cópia da Certidão Casamento atualizada.

Em caso de Invalidez Total e Permanente por Acidente:

- Formulário de aviso de sinistro com autorização para crédito em conta;
- Cópia do RG do Segurado;
- Cópia do CPF ou CNH do Segurado;
- Cópia do comprovante de endereço do Segurado;
- Cópia do boletim de ocorrência (em caso de acidente);
- Cópia da declaração médica contendo o diagnóstico, data da caracterização da invalidez, percentual de invalidez e data da alta definitiva;
- Cópia do laudo dos exames realizados que comprovem o

diagnóstico; Cópia do CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho).

Pela internet em <http://www.itaui.com.br/atendimento> ou pela Caixa Postal 67.600, São Paulo – SP, CEP: 03162-971.

30. SOLUÇÃO DE CONFLITOS

30.1 .COMO SOLUCIONAR CONFLITOS DESTE CONTRATO – CANAIS INTERNOS

– Caso você tenha alguma reclamação, a Seguradora coloca à sua disposição diversos canais internos para atendê-lo da forma mais rápida e adequada possível:

Central de Atendimento ao Cliente: 4004 4828 – Capitais e regiões metropolitanas ou 0800 970 4828 – Demais localidades

SAC: 0800 728 0728 (Reclamações, cancelamentos e informações públicas) e **SAC** exclusivo para deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722.

Fale conosco no site
<http://www.itaui.com.br/>

Os clientes, ou seus beneficiários no caso de produtos de seguros, não satisfeitos com as soluções desses canais poderão recorrer à **Ouvidoria** da Seguradora, que é um canal destinado à prevenção e solução de conflitos: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h ou 0800 722 1722 (para deficientes auditivos/fala para todas as localidades).

30.1.1. A Seguradora responderá a sua reclamação dentro dos prazos regulamentares definidos para esses canais.

30.2. MEDIAÇÃO OU CONCILIAÇÃO – Caso entenda que sua reclamação não foi atendida de forma satisfatória nos canais internos de atendimento, há ainda outras formas simples de resolver seu problema. **Antes de ingressar com uma eventual ação judicial, você e a Seguradora buscarão solucionar o conflito preferencialmente por meio da mediação ou conciliação, conforme previsto na Lei nº- 13.140/2015 e na Lei nº- 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil).**

30.2.1. Para esse procedimento, a Seguradora se compromete a atendê-lo por meio do site <http://www.consumidor.gov.br>, gerido pela Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON). Nesse site, você pode registrar o problema que tenha com produtos e serviços e receber atendimento diretamente da Seguradora no prazo estabelecido no site. A Seguradora também se compromete a atendê-lo para tentar solucionar o conflito por meio dos **centros de mediação ou conciliação**

com os quais mantenha convênio, ou nos centros judiciários de solução consensual de conflitos criados pelos tribunais. As informações de contato do centro de mediação de sua localidade são informadas a você no momento da contratação e poderão ser obtidas a qualquer momento nos Canais de Atendimento.

30.2.2. **Importante:** a conciliação do conflito não pretende impedi-lo de buscar a via judicial tradicional, mas tem por objetivo uma solução mais rápida e eficiente para você. Você não arcará com qualquer custo administrativo perante os centros de mediação ou conciliação com os quais a Seguradora mantenha convênio ou perante os centros judiciários de solução consensual de conflitos.

31. OUVIDORIA

31.1. A Seguradora dispõe de um canal diferenciado de comunicação direta, denominado OUVIDORIA. A Ouvidoria Itaú Seguros funciona como um mediador entre o cliente e a Seguradora. Seu objetivo principal é a defesa dos direitos do cliente perante a Seguradora de forma imparcial e justa e, ainda informar e esclarecer o cliente sobre seus direitos e obrigações de acordo com o contrato e normas atinentes à matéria, prevenindo e evitando conflitos e demandas.

31.2. Podem dirigir suas reclamações e/ou pedidos à Ouvidoria Itaú Seguros todos os clientes (Segurados, participantes e seus beneficiários) que não concordem com a decisão adotada pela Itaú Seguros e/ou não obtiveram sucesso em seus pleitos junto a Itaú Seguros, e desde que tenham esgotado outros canais de acesso disponíveis (área responsável, SAC e Fale Seguradora) e não tenham recorrido à esfera judicial.

31.3. As reclamações e pedidos à Ouvidoria devem ser efetuadas por escrito, contendo no mínimo o nome do Segurado/participante ou beneficiário; o nº do CPF/CNPJ, o ramo do seguro e/ou o nome do produto/plano; número da apólice/proposta de inscrição; nº do sinistro (se houver), telefone e e-mail para contato.

As reclamações deverão ser endereçadas à:

Itaú Seguros
Ouvidoria Corporativa Itaú
Caixa Postal 67.600
São Paulo – SP
CEP: 03162-971

Ou pelo e-mail
ouvidoriacorporativa@itau-unibanco.com.br

32. COMUNICAÇÕES

32.1. As comunicações entre segurado e seguradora serão válidas quando feitas por meios físicos ou remotos.

32.2. As comunicações feitas à Seguradora por um corretor de seguros, em nome do segurado, surtirão os mesmos efeitos que se realizadas por este, exceto expressa indicação em contrário da parte do segurado.

33. PRESCRIÇÃO

33.1. Os prazos prescricionais incidentes sobre direitos e obrigações deste contrato de seguro são aqueles determinados em lei.

34. FORO

34.1. Fica eleito o foro do domicílio do segurado ou do beneficiário, conforme o caso, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

34.1.1. Na hipótese de inexistência de relação de hipossuficiência entre as partes, será válida a eleição de foro diverso.

CLÁUSULA ESPECIAL

COBERTURA DE MORTE QUALQUER CAUSA – MQC

1. GLOSSÁRIO

1.1. Para facilitar a compreensão dos termos técnicos utilizados nesta cobertura, confira o GLOSSÁRIO das Condições Gerais.

2. OBJETIVO

2.1. Esta cobertura garante a quitação ou amortização do saldo devedor do compromisso financeiro assumido pelo segurado com o Estipulante, vigente na data do sinistro, respeitado o limite do capital segurado contratado para esta cobertura, em caso de morte do Segurado por qualquer causa, ocorrida durante a vigência do seguro, observados os períodos de carência aplicáveis, previstos nas Condições Gerais e Especiais.

3. ELEGIBILIDADE

3.1. Não há restrições para a elegibilidade do segurado à esta cobertura, respeitados os **RISCOS EXCLUÍDOS**, como, por exemplo, doenças preexistentes, e o cumprimento da **CARÊNCIA**.

4. RISCOS EXCLUÍDOS

4.1. Todos os riscos mencionados nas cláusulas de **RISCOS EXCLUÍDOS** e **PERDA DE DIREITOS** das Condições Gerais estão excluídos desta cobertura.

5. DATA DO EVENTO

5.1. Para os fins da definição da data do evento para desta Cobertura, considera-se a data do falecimento do segurado.

6. ÂMBITO GEOGRÁFICO

6.1. Esta cobertura é válida em todo o globo terrestre.

7. CARÊNCIA

7.1. Não há carência, exceto no caso de suicídio ou tentativa de suicídio praticado pelo segurado nos primeiros dois (2) anos de vigência do seguro, ou da sua recondução depois de suspenso.

8. VIGÊNCIA

8.1. Conforme descrito na cláusula 16 das Condições Gerais.

9. BENEFICIÁRIOS

9.1. O beneficiário do seguro será sempre o Estipulante, para a quitação ou amortização do saldo devedor do compromisso financeiro assumido pelo

segurado junto ao Estipulante, vigente na data do sinistro, observado o limite máximo de indenização do capital segurado contratado, conforme previsto no Certificado Individual do seguro.

9.2. Parcelas em atraso, juros e/ou multas decorrentes de eventual inadimplência no pagamento da obrigação por parte do segurado serão incorporados ao valor do capital segurado e consequentemente à indenização a ser paga ao primeiro beneficiário (Estipulante) em caso de sinistro coberto, respeitado o limite máximo indenizável do capital segurado contratado para esta cobertura.

Permanente Total por Acidente, o valor de indenização será pago uma única vez, considerando o saldo devedor do compromisso financeiro na data de caracterização da Invalidez Permanente Total por Acidente, respeitado o limite máximo indenizável do capital segurado contratado para esta cobertura. Não há cumulação de indenização por MQC e IPTA.

10. CANCELAMENTO DA COBERTURA

10.1. Além das hipóteses previstas no item **CANCELAMENTO DO SEGURO** nas Condições Gerais, esta cobertura extingue-se nas seguintes situações:

10.1.1. Pagamento do Capital Segurado relativo a esta cobertura ou da cobertura de Invalidez Permanente Total por Acidente;

10.1.2. Em caso de ocorrência de Invalidez Permanente Total por Acidente seguida de Morte do segurado em consequência do mesmo acidente, sem que tenha havido tempo hábil para pagamento da indenização por Invalidez

CLÁUSULA ESPECIAL

COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE – IPTA

1. GLOSSÁRIO

1.1. Para facilitar a compreensão dos termos técnicos utilizados nesta cobertura, confira o GLOSSÁRIO das Condições Gerais.

2. OBJETIVO

2.1. Esta cobertura garante a quitação ou amortização do saldo devedor do compromisso financeiro assumido pelo segurado com o Estipulante, vigente na data do sinistro, respeitado o limite do capital segurado contratado para esta cobertura, caso o Segurado venha a sofrer Acidente Pessoal coberto que resulte na perda, redução ou impotência funcional definitiva e total de um membro ou órgão por lesão física causada pelo mencionado acidente, ocorrido durante a vigência do seguro, observados eventuais períodos de carência aplicáveis, previstos nas Condições Gerais e Especiais.

3. ELEGIBILIDADE

3.1. O segurado estará elegível para a cobertura se, e somente se, sofrer a perda, redução ou impotência funcional

definitiva e total, devendo ser comprovada por laudo médico, sem possibilidade de reabilitação ou recuperação pelos meios terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, exceto se o acidente for decorrente dos riscos excluídos, observadas as demais cláusulas destas Condições Gerais e Especiais.

3.2. Será devida a cobertura securitária após a conclusão do tratamento, ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para a recuperação, constatada e avaliada a Invalidez Permanente quando da alta médica definitiva, em virtude de lesão física causada por Acidente Pessoal, que resultem em 100% (cem por cento) da:

3.2.1. Perda total da visão de ambos os olhos;

3.2.2. Perda total do uso de ambos os braços;

3.2.3. Perda total do uso de ambas as pernas;

3.2.4. Perda total do uso de ambas as mãos;

3.2.5. Perda total do uso de um dos braços e uma das pernas;

3.2.6. Perda total do uso de uma das mãos e um dos pés;

3.2.7. Perda total do uso de ambos os pés;

3.2.8. A alienação mental total e incurável.

3.3. A junta médica deverá ser realizada quando houver divergências do

diagnóstico e o caráter da invalidez entre o médico assistente do Segurado e o médico perito da Seguradora.

3.4. Não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a indenização não será devida.

3.5. Nos casos não especificados no subitem 3.2, a indenização será estabelecida tomando-se por base a incapacidade física permanente do segurado, independentemente de sua profissão.

3.6. Quando de um mesmo acidente resultar invalidez permanente total de mais de um membro ou órgão, a indenização total não poderá exceder a 100% (cem por cento) do capital segurado contratado para esta garantia.

3.7. A perda dos dentes e os danos estéticos não dão direito à indenização por invalidez permanente por acidente.

3.8. A aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência social, assim como por órgãos do poder público e por outras instituições público-privadas, não caracteriza por si só o estado de Invalidez Permanente Total por Acidente.

4. RISCOS EXCLUÍDOS

4.1. Além dos descritos nas cláusulas de **RISCOS EXCLUÍDOS e PERDA DE**

DIREITOS das Condições Gerais, também são riscos excluídos desta cobertura:

4.1.1. Competições ilegais em veículos automotores;

4.1.2. Lesão intencionalmente auto infligida ou qualquer outro tipo de atentado deste gênero;

5. DATA DO EVENTO

5.1. Para os fins da definição da data do evento para desta Cobertura, considera-se a data do acidente, devidamente declarada por médico que esteja assistindo ao segurado ou, na ausência deste, por profissional médico que já tenha lhe prestado algum atendimento, ou ainda, estabelecida por meio da verificação de evidências documentais apuradas em registros lavrados por profissionais médicos em qualquer tempo.

6. ÂMBITO GEOGRÁFICO

6.1. Esta cobertura é válida somente para o diagnóstico em território brasileiro, porém o acidente causador poderá ocorrer em todo o globo terrestre.

7. CARÊNCIA

7.1. Não há carência, exceto no caso de suicídio ou tentativa de suicídio praticado pelo segurado nos primeiros

dois (2) anos de vigência do seguro, ou da sua recondução depois de suspenso.

8. VIGÊNCIA

8.1. Conforme descrito na cláusula 16 das Condições Gerais.

9. BENEFICIÁRIOS

9.1. O beneficiário do seguro será sempre o Estipulante, para a quitação ou amortização do saldo devedor do compromisso financeiro assumido pelo segurado junto ao Estipulante, vigente na data do sinistro, observado o limite máximo de indenização do capital segurado contratado, conforme previsto no Certificado Individual do seguro.

9.2. Parcelas em atraso, juros e/ou multas decorrentes de eventual inadimplência no pagamento da obrigação por parte do segurado serão incorporados ao valor do capital segurado e consequentemente à indenização a ser paga ao primeiro beneficiário (Estipulante) em caso de sinistro coberto, respeitado o limite máximo indenizável do capital segurado contratado para esta cobertura.

10. CANCELAMENTO DA COBERTURA

10.1. Além das hipóteses previstas no item **CANCELAMENTO DO SEGURO** nas Condições Gerais, esta cobertura extingue-se na seguinte situação:

10.1.1. Pagamento do Capital Segurado relativo a esta cobertura ou da cobertura de Morte Qualquer Causa;

10.1.2. Em caso de ocorrência de Invalidez Permanente Total por Acidente seguida de Morte do segurado em consequência do mesmo acidente, sem que tenha havido tempo hábil para pagamento da indenização por Invalidez Permanente Total por Acidente, o valor de indenização será pago uma única vez, considerando o saldo devedor do compromisso financeiro na data de caracterização da Invalidez Permanente Total por Acidente, respeitado o limite máximo indenizável do capital segurado contratado para esta cobertura. Não há cumulação de indenização por MQC e IPTA.

